



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 103/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. אברהם בכר
2. רות בכר
- ע"י ב"כ עוה"ד עמית יודפת
- מרחוב ויצמן 130 כפר סבא

נ ג ד

הנתבעים:

1. יורשי המנוחים יצחק נחום פישלר
ואסתר פישלר
באמצעות עו"ד דב פישלר
2. דב פישלר, עו"ד
מרחוב המצביאים 8 תל אביב
3. רשם המקרקעין תל אביב
דרך מנחם בגין 125 תל אביב

ה ח ל ט ה

התובעים רשומים כבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 11 בבית ברחוב לווי מרשל 41' תל אביב הבנוי על חלקה 1111 בגוש 6212 (להלן: "הבית").

המנוחים רשומים כבעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 10.

התובעים טוענים כי מחמת טעות במסמכי היסוד של הבית המשותף הוצלבו מספרי הדירות של הצדדים. דא עקא, בהעדר שיתוף פעולה של הנתבעים לא ניתן לבצע את התיקון המבוקש במרשם.

לפיכך עותרים התובעים לחיוב הנתבעים לחתום לאלתר על מסמכי הסכמה לתיקון, לחילופין למתן צו הצהרתי בנוגע לבעלות בדירות וחיוב הנתבע 3 לתיקון הספרים בהתאם ולחילופי חילופין למנות את ב"כ התובעים ככונס נכסים לצורך ביצוע התיקון.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה בתיק זה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה בהליך השיפוטי.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה),



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 103/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6 סא, 21 ב ו-27 ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שחנע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שלייט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

כידוע, הסמכות העניינית נקבעת על פי "מבחן הסעד", היינו על יסוד בחינת הסעדים להם עותר התובע במסגרת כתב התביעה שהגיש (ע"א 2846/03 ריצ'ארד ב' אלדרמן, עו"ד נ' דן ארליך (פורסם בנבו)).

הסעדים הנתבעים עניינם בזכויות קנייניות של הצדדים – חיוב בחתימה על מסמכים לביצוע תיקון במרשם, הצהרת בעלות ומינוי כונס נכסים לבצע תיקון במרשם.

מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בסמכות השיפוטית וליתן הכרעות מחייבות בסוגיית זכויות קנייניות. בכלל האמור ברי כי המפקח אינו מוסמך לשנות את זכויות הרשויות של בעל דירה. הערכאה היחידה המוסמכת ליתן סעדים אופרטיביים בנוגע לזכויות קנייניות ובתוך כך להורות על תיקון צו רישום הבית המשותף או תיקונים אחרים במרשם הינה בית המשפט המחוזי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 103/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

(ר' סעיפים 40(1) ו-51(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984 (להלן: **"חוק בתי המשפט"**)).

וידוגש, אין המדובר במקרה דנן בתובענה לסילוק יד אשר מחייבת, לעיתים, הכרעה אינצידנטלית בסוגיות הקנייניות (ר' רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487 וכן (מחוזי ת"א) עש"א 1950-09 ד"ר שלומית ירון נ' דוד עמר ואח' (פורסם בנבו)). **המדובר בתובענה שכל כולה עניינה בזכויות הקנייניות ובסעדים שכל מטרתם שינוי ותיקון מצב הזכויות הרשומות של הצדדים.** סכסוך שמעין זה אינו בסמכות שיפוטית של המפקח בכל דרך שהיא.

כתב התביעה אינו מציע כל עילת תביעה הנתונה להכרעתו השיפוטית של המפקח בהתאם להוראות הדין. אין כל טענה כאילו עילת התביעה מקורה באיזה מהוראות חוק המקרקעין המנויות בסעיף 72(א) לחוק. כאמור לעיל, אין המדובר בתובענה שעילתה הסגת גבול לדירה אחרת או לרכוש המשותף (שהרי התובענה עניינה בקרקע הצמודה לדירתה של הנתבעת דווקא). אין גם כל טענה כי עילת התביעה הינה הפרת הוראות תקנון הבית.

וידוגש, סמכויותיו של המפקח בכל הקשור לרישום בתיים משותפים, תיקונם, ביטולם ועניינים אחרים הקשורים במרשם על פי החוק ותקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב - 2011 (להלן: **"התקנות"**) הינן **סמכויות מנהליות ולא חלק מסמכויות השיפוטיות** הקבועות בסימן ד' לפרק ו' לחוק המקרקעין.

סופו של דבר, העובדה כי המדובר בבית משותף אין בה, כשלעצמה, להקנות סמכות עניינית למפקח לדון בתובענה משזו לא הוקנתה לו על פי הדין כאמור.

במיוחד אמורים הדברים כאשר נתבע נוסף בהליך הוא רשם המקרקעין שאינו יכול כלל להיות צד להליך המתנהל בפני המפקח (ר' סעיף 76 לחוק).

לאור כל האמור לעיל הרי שאין בידי הסמכות העניינית לדון בתובענה בהליך השיפוטי והסמכות העניינית בהקשר זה נתונה בידי בית המשפט המחוזי בלבד.

לכאורה היה מקום להעביר את הדיון בתובענה לערכאה המוסמכת על פי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984.

דא עקא, מכתב התביעה עולה כי הטיעון המשפטי המשמש בסיס להליך הינו כי קיימת טעות סופר במסמכים אשר שימוש יסוד לרישום. טעות זו מבקשים התובעים לתקן וככל שזו קיימת הרי שהסמכות המינהלית לדון בה נתונה בידי רשם המקרקעין על פי תקנה 95 לתקנות, אשר על החלטתו ניתן להגיש ערר בפני הממונה על המרשם בהתאם להליכים אשר נקבעו בהוראות החוק והתקנות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 103/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לכך גם מתייחס פסק הדין בה"פ 17430-07-09 אשר אוזכר בסעיף 37 לכתב התביעה, בהפנותו לסמכות מנהלית של המפקח לתיקון טעות סופר בהתאם להוראות תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש"ל - 1969 אשר בוטלו על ידי התקנות. כיום סמכות זו נתונה בידי רשם המקרקעין.

בנסיבות אלו הרי שפניית התובעים, בהתאם לעילה המשמשת יסוד לכתב התביעה, צריכה להתבצע לרשם המקרקעין בבקשה מנהלית לתיקון טעות סופר ולא במסגרת הליך שיפוטי בפני המפקח.

יוער כי אכן, ללא הסכמת בעלי הזכויות האחרים, יקשה עד מאוד על התובעים לקבל את הסעד המנהלי המבוקש ויתכן שללא שיתוף פעולה של הנתבעים 1 ו-2 ממילא יזקקו התובעים לסיוע של ערכאות משפטיות. אולם, אין בכך, כשלעצמו, להקנות סמכות שיפוטית למפקח לחיוב הנתבעים כמבוקש בהליך זה.

ככל שהתובעים מבקשים הכרעה בנוגע לבקשתם בהליך שיפוטי למתן צווים הצהרתיים בדבר הבעלות בדירות נושא התובענה ולחיוב הנתבעים 1 ו-2 בביצוע שינויים כלשהם במרשם הנוגע לזכויותיהם (בהעדר שיתוף פעולה של הנ"ל), הרי שהסמכות נתונה בידי בית המשפט המחוזי בלבד ובכל מקרה לא במסגרת הליך שיפוטי בפני המפקח לתיקון טעות סופר (שהינו כיום הליך מנהלי בסמכות רשם המקרקעין).

לאור כל האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה.

מאחר והחלטה זו נתנה על יסוד כתב התביעה, עוד בטרם הומצא לידי הנתבעים, אינני עושה צו להוצאות.

בנסיבות דנן, לפנים משורת הדין, אני מורה על החזר האגרה ששולמה.

המזכירות תשלח לתובעים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום כ"ג אדר א תשע"ד, 23 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב